

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE BAYAMÓN
SALA DE FAMILIA Y MENORES**

**ROBERTO ANTONIO SALCEDO
SILVERIO**
DEMANDANTE

V.

LUZ MARÍA CRUZ RIVERA
DEMANDADO

CIVIL NÚM.: BY2026RF00080

SALA: 3006

SOBRE: DIVORCIO

INFORME DE LA EXAMINADORA DE PENSIONES ALIMENTARIAS

A la vista sobre fijación de pensión alimentaria, celebrada ante la suscribiente, mediante videoconferencia, el 23 de abril de 2026¹, compareció la parte promovente, Sr. Roberto Salcedo Silverio y estuvo representado por la Lcda. Jinelly Laureano Vázquez. La parte promovida, Sra. Luz María Cruz Rivera, compareció representada por la Lcda. Mónica Timothée Vega y por el Lcdo. Francisco Timothée Vega.

La señora Cruz Rivera presentó su planilla de información personal y económica (PIPE) con la cual anejó evidencia de gastos reclamados en la PIPE, el 21 de abril de 2026. A la fecha de la vista, el señor Salcedo Silverio no había presentado la suya.

La licenciada Timothée Vega indicó que la señora Cruz Rivera estaría presentando una PIPE enmendada y solicitó el término hasta el 13 de mayo de 2026 para presentarla. A esos efectos, la licenciada Laureano Vázquez solicitó que una vez la parte promovida presente la PIPE enmendada, se le concediese el término de diez (10) días al señor Salcedo Silverio para informar al tribunal si asumirá capacidad económica de los gastos del menor.

La vista final de alimentos quedó señalada para el lunes 17 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m., mediante videoconferencia.

Los representantes legales dialogaron extensamente con sus representados y entre sí y llamado el caso nuevamente para efectos de la grabación informaron que las partes habían alcanzado un acuerdo de pensión alimentaria provisional. Los términos de la estipulación de pensión alimentaria provisional son los siguientes:

¹ DCR: 10:09 a.m. a 10:47 a.m. y 11:25 a.m. a 11:41 a.m.
El enlace para la videoconferencia fue enviado a: robert.salcedo@ocyonbio.com; JINYLOVZ@GMAIL.COM; lcda.mtimothee@gmail.com lcdo.fjtimothee@gmail.com.

Caso Número: BY2026RF00080
Página 2

1. Se fije una pensión alimentaria provisional mensual a ser pagada por el Sr. Roberto Antonio Salcedo Silverio en beneficio del menor M.H.S.C. de \$10,000.00 mensuales. El señor Salcedo Silverio pagará dicha cantidad directamente a la señora Cruz Rivera, mediante transferencia electrónica. Con el pago de la pensión alimentaria, la señora Cruz Rivera pagará los gastos extraordinarios escolares por concepto de uniformes, libros, materiales y efectos escolares.
2. Además, el señor Salcedo Silverio pagará el canon de arrendamiento por \$7,500.00 mensuales, las utilidades de agua y energía eléctrica y la mensualidad del préstamo del automóvil que utiliza la señora Cruz Rivera.
3. El señor Salcedo Silverio pagará la primera parte de la anualidad (matrícula) del Colegio privado donde estudia el menor, en el mes de julio. Este pago se realizará mediante pago directo al proveedor de servicios.
4. El señor Salcedo Silverio pagará el 100% del gasto del campamento de verano del cual participará el menor en el año 2026.
5. El señor Salcedo Silverio cubrirá el 100% de los gastos de salud no cubiertos por el plan médico.
6. El señor Salcedo Silverio cubrirá el 100% de las cuotas del Colegio privado, incluyendo los gastos de graduación del menor.
7. El señor Salcedo Silverio aportará la suma de \$20,000.00 para el viaje a Japón de cumpleaños del menor, para el año 2026.
8. La deuda por el efecto retroactivo de la pensión alimentaria, así como cualquier crédito que corresponda, se determinará en la vista final de alimentos.
9. Además, de forma provisional, el señor Salcedo Silverio le continuará pagando la suma de \$15,000.00 directamente a la señora Cruz Rivera, como pensión pendiente lite. Las representantes legales presentarán un escrito conjunto al tribunal, a esos efectos.

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. El Sr. Roberto Antonio Salcedo Silverio y la Sra. Luz María Cruz Rivera son los padres de M.H.S.C., nacido el 24 de mayo de 2012 y cuenta con trece (13) años.
2. La menor reside bajo la custodia de su madre en Dorado, Puerto Rico.
3. El Sr. Roberto Antonio Salcedo Silverio trabaja a tiempo completo como ejecutivo en Ocyonbio & Biosimilar Services. No se presentó prueba sobre los ingresos.

Caso Número: BY2026RF00080
Página 3

4. La Sra. Luz María Cruz Rivera está comenzando un negocio por cuenta propia y se indicó que al presente no ha devengado ingresos.
5. La residencia donde habita la parte promovida junto al menor conlleva un pago por concepto de canon de arrendamiento de \$7,500.00 mensuales y residen allí dos personas.
6. El menor estudia en colegio privado. Según reportado en la PIPE juramentada el 20 de abril de 2026, existen gastos de educación privada correspondientes a matrícula anual de \$21,686.00 que incluye la mensualidad escolar, \$1,267.00 anual de uniformes, \$300.00 anual en libros, \$500.00 anuales en materiales escolares, \$11,489.00 anuales de estudios supervisados, \$17,148.00 anuales en gastos de transportación. Además, se reportó un gasto anual de \$1,210.00 en gastos extracurriculares y \$4,042.00 en otros gastos de graduación.
7. El menor participa de campamento durante el verano.
8. El menor se beneficia del plan médico privado Triple S, provisto por el señor Salcedo Silverio.

CONCLUSIONES DE DERECHO

I. Obligación de Alimentar

Se define el término de alimentos como *“todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia, incluyendo la educación del alimentista, cuando es menor de edad.”* 31 LPRA sec. 561.

En Puerto Rico el deber de proveer alimentos o asistencia económica a los hijos, emana de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 561-601; de la Ley Especial para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 501 et seq., y de las *Guías Mandatarias Para Fijar y modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico*, Reglamento Núm. 9535 del 15 de febrero de 2024. Dicha obligación, según ha expresado nuestro Tribunal Supremo en el caso de *Chévere Mouriño v. Levis Goldstein*, 152 DPR 492, 499 (2000), surge como resultado de ser padre o madre, y existe con todos los efectos patrimoniales, jurídicos y morales desde el momento en que nace el hijo, respectivamente de las circunstancias de su nacimiento, de que se tenga o no la patria potestad o de que los padres vivan o no en compañía del menor. Por lo que, es responsabilidad y deber de ambos progenitores aportar a la manutención de los hijos de acuerdo a sus respectivos caudales.

El Art. 4 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 503, dispone:

Caso Número: BY2026RF00080
Página 4

“Los padres e hijos, los cónyuges, los excónyuges y los parientes están obligados recíprocamente a ayudarse y sostenerse económicamente, según dispuesto en el Código Civil y en la jurisprudencia interpretativa. Los padres de un menor son responsables de su manutención y el tribunal o el Administrador podrá ordenarle pagar una suma justa y razonable por concepto de pensión alimentaria a tenor con la sec. 518 de este título.”

El Art. 19 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, supra, 8 LPRA, sec. 518, dispone:

“En todo caso en que se solicita la fijación o modificación, o que se logre un acuerdo o estipulación de una pensión alimentaria, será mandatorio que el tribunal o el Administrador, según sea el caso, determine el monto de la misma utilizando para ello las guías adoptadas a tenor con lo dispuesto en esta sección.”

“El Administrador o el tribunal, a solicitud de parte o a su discreción, podrá iniciar el procedimiento para modificar una orden de pensión alimentaria en cualquier momento y fuera del ciclo de tres (3) años, cuando entienda que existe justa causa para así hacerlo, tal como variaciones o cambios significativos o imprevistos en los ingresos, capacidad de generar ingresos, egresos, gastos o capital del alimentante o alimentista, o en los gastos, necesidades o circunstancias del menor, o cuando exista cualquier otra evidencia de cambio sustancial en circunstancias.”

II. Pensión básica y pensión suplementaria

El Artículo 5(32) de las Guías Mandatarias para fijar y modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 9535 del 15 de febrero de 2024, define el término de **pensión básica** como “cantidad monetaria que la persona no custodia debe proveer para el pago de gastos básicos en los que es necesario incurrir para la crianza del alimentista. Esta incluye aquellos gastos por concepto de alimentación, servicios públicos o utilidades, transportación, entretenimiento y vestimenta (excepto gastos de uniforme).

El Artículo 5(35), supra, define **pensión suplementaria** como la “cuantía que la persona no custodia debe destinar para pagar la parte proporcional que le corresponde por concepto de gastos suplementarios.”

Así, pues, el propio Reglamento en su Artículo 5(16), supra, define **gastos suplementarios** como:

“Obligaciones, desembolsos o pagos que, tanto la persona custodia como la persona no custodia, deben sufragar para satisfacer las necesidades del alimentista, que no se contemplan en la pensión alimentaria básica. Incluye gastos de educación, vivienda y gastos de salud no cubiertos por un plan de seguro médico. También incluye los gastos por concepto de cuidado del alimentista, cuando la persona custodia se vea obligada a incurrir en los mismos para poder estudiar o ejercer una profesión u oficio. Al momento de determinar los gastos suplementarios, el juzgador deberá considerar no solo los gastos que efectivamente se

Caso Número: BY2026RF00080
Página 5

pagaron, sino también aquellos que son necesarios para satisfacer todas las necesidades del alimentista.

El Artículo 5(17) define los gastos suplementarios extraordinarios como:

"Obligaciones, desembolsos, o pagos que sean necesarios para la educación, salud y vivienda de los alimentistas, pero los cuales no son recurrentes o cuya frecuencia excede los treinta y seis (36) meses o que resulten ser imprevisibles. Ejemplo: gastos de graduación, derrama, gastos deportivos no recurrentes, deducibles no recurrentes, intervenciones quirúrgicas, entre otros. Al momento de determinar estos gastos suplementarios extraordinarios, el juzgador deberá considerar no solo los gastos que efectivamente se pagaron, sino también aquellos que son necesarios sufragar para satisfacer todas las necesidades del alimentista."

Las partes informaron, bajo juramento, que la estipulación de pensión alimentaria provisional presentada fue aceptada por ambas partes quienes se encontraban bajo juramento y quienes declararon que fue libre, voluntaria, sin mediar coacción o intimidación.

RECOMENDACIONES

1. Se fije una pensión alimentaria provisional mensual a ser pagada por el Sr. Roberto Antonio Salcedo Silverio en beneficio del menor M.H.S.C. de \$10,000.00 mensuales. El señor Salcedo Silverio pagará dicha cantidad directamente a la señora Cruz Rivera, mediante transferencia electrónica. Con el pago de la pensión alimentaria, la señora Cruz Rivera pagará los gastos extraordinarios escolares por concepto de uniformes, libros, materiales y efectos escolares.
2. Además, el señor Salcedo Silverio pagará el canon de arrendamiento por \$7,500.00 mensuales, las utilidades de agua y energía eléctrica y la mensualidad del préstamo del automóvil que utiliza la señora Cruz Rivera.
3. El señor Salcedo Silverio pagará la primera parte de la anualidad (matrícula) del Colegio privado donde estudia el menor, en el mes de julio. Este pago se realizará mediante pago directo al proveedor de servicios.
4. El señor Salcedo Silverio pagará el 100% del gasto del campamento de verano del cual participará el menor en el año 2026.
5. El señor Salcedo Silverio cubrirá el 100% de los gastos de salud no cubiertos por el plan médico.
6. El señor Salcedo Silverio cubrirá el 100% de las cuotas del Colegio privado, incluyendo los gastos de graduación del menor.
7. El señor Salcedo Silverio aportará la suma de \$20,000.00 para el viaje a Japón de cumpleaños del menor, para el año 2026.

Caso Número: BY2026RF00080
Página 6

8. La deuda por el efecto retroactivo de la pensión alimentaria, así como cualquier crédito que corresponda, se determinará en la vista final de alimentos.
9. Se aperciba a las partes que por ser una pensión alimentaria a pagarse de forma directa, ambos deban llevar el registro y contabilidad de los pagos realizados así como los recibidos.
10. Se conceda a la señora Cruz Rivera hasta el 13 de mayo de 2026 para presentar la PIPE enmendada.
11. Una vez la señora Cruz Rivera presente la PIPE enmendada, se conceda al señor Salcedo Silverio el término de diez (10) días para informar al tribunal por escrito, si asumirá capacidad económica de los gastos del menor.
12. Además, de forma provisional, el señor Salcedo Silverio le continuará pagando la suma de \$15,000.00 directamente a la señora Cruz Rivera, como pensión pendiente lite. Las representantes legales presentarán un escrito conjunto al tribunal, a esos efectos.
13. Se aperciba a las partes que toda evidencia a ser utilizada en la vista final de alimentos deberá ser presentada al tribunal al menos cinco (5) días previo a la misma.
14. Se ordene a las partes a comparecer a la vista final de alimentos señalada para el **17 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m., mediante videoconferencia.**

En Bayamón, Puerto Rico, a 23 de abril de 2026.

CERTIFICO: Que el mismo día en que se presentó este Informe en el sistema SUMAC, la notificación se tramita conforme establecen las reglas al presentarse el documento en el sistema SUMAC.


Diana Ifarraguerri Rivera
EXAMINADORA DE PENSIONES ALIMENTARIAS

